

RELATÓRIO DE IMPACTO À PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

MICRODADOS DOS CENSOS DA EDUCAÇÃO

Brasília, 30 de dezembro de 2022.

Histórico de Revisões

Data	Versão	Descrição	Autor
27/12/2022	1.0	Primeira versão do relatório	DEED

RELATÓRIO DE IMPACTO À PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS – RIPD

OBJETIVO

Este Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais visa descrever os processos de tratamento de dados pessoais especificamente adotados pelo Inep na condução dos Censos da Educação e que podem gerar riscos às liberdades civis e aos direitos fundamentais, bem como medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação de risco.

Importante destacar que ele atende de maneira específica à solicitação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais (ANPD) com o objetivo de demonstrar a adequação da divulgação dos arquivos de microdados públicos do Censo Escolar à Lei nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Por oportuno, registre-se que o presente relatório abrange o Censo Escolar da Educação Básica e o Censo da Educação Superior.

Referência: Art. 5º, XVII, LGPD.

1. IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE TRATAMENTO E DO ENCARREGADO

Controlador

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep)

Operador

O Inep, por meio das Diretorias de Estatísticas Educacionais (Deed/Inep) e de Tecnologia e Disseminação de Informações Educacionais (DTDIE/Inep).

Encarregado

Raimundo Nonato Almeida Pereira

Telefone do Encarregado:

E-mail do Encarregado: lgpd@inep.gov.br

2. NECESSIDADE DE ELABORAR O RELATÓRIO

A ANPD, por meio da [Nota Técnica nº 46/2022/CGF/ANPD](#), requereu ao Inep a elaboração do Relatório de Impacto à Proteção de Dados para fins de adequação da divulgação dos microdados do Censo Escolar e do Enem à LGPD.

A mesma entidade solicitou, por meio do Ofício nº 145/2022/CGF/ANPD/PR (documento SEI/Inep nº 0925769), que o Inep indicasse o prazo para a confecção e publicação do Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais.

Conforme atribuição legal, a ANPD pode requerer ao controlador a elaboração de Relatório de Impacto ao tratamento de dados pessoais (artigos 32 e 38 – LGPD).

Art. 32. A autoridade nacional poderá solicitar a agentes do Poder Público a publicação de relatórios de impacto à proteção de dados pessoais e sugerir a adoção de padrões e de boas práticas para os tratamentos de dados pessoais pelo Poder Público.

Art. 38. A autoridade nacional poderá determinar ao controlador que elabore relatório de impacto à proteção de dados pessoais, inclusive de dados sensíveis, referente a suas operações de tratamento de dados, nos termos de regulamento, observados os segredos comercial e industrial.

Parágrafo único. Observado o disposto no caput deste artigo, o relatório deverá conter, no mínimo, a descrição dos tipos de dados coletados, a metodologia utilizada para a coleta e para a garantia da segurança das informações e a análise do controlador com relação a medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação de risco adotados.

3. DESCRIÇÃO DO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS

Nesta seção, estão organizadas as informações gerais, relativas aos processos institucionais finalísticos das pesquisas estatísticas no Inep, com o objetivo de subsidiar a análise e a avaliação de riscos ao tratamento de dados pessoais nas pesquisas do Censo Escolar da Educação Básica e do Censo da Educação Superior.

3.1. Finalidade do Tratamento

De acordo com o escritório do Censo Estadunidense, a pesquisa estatística é um processo rigoroso estabelecido em métodos, clássicos (levantamentos) ou novos, baseados em probabilidade e teoria estatística, sobre temas específicos¹.

¹ Disponível em: [Statistical Research \(census.gov\)](https://www.census.gov). Acesso em: 25 set. 2022.

A estatística, por sua vez, refere-se a um dado numérico sobre um agregado de indivíduos². De maneira mais didática, o prof. Nelson Senra (2012) sintetiza:

“(...) as estatísticas são expressões numéricas referidas a certos espaços, em alguns tempos, resultando de sucessivas agregações de informações individuais. (...) A captação das informações individuais já existentes, ou suas criações por pesquisas estatísticas, censitárias ou amostrais, se orientam por coletivos (temáticos) previamente organizados.”

O tratamento de dados pessoais adotado pelo Inep por ocasião dos Censos da Educação realiza-se para finalidade estatística, seguindo as referências citadas. São utilizados em atividade de sustentação de procedimentos técnicos das pesquisas, de maneira a desenvolver a qualidade e fidedignidade dos seus resultados (as estatísticas), bem como para o detalhamento da representação e análise dos resultados para diferentes subgrupos da população pesquisada (coletivos), conforme atributos pessoais dos seus indivíduos (idade, sexo, cor/raça, condição de saúde – deficiência). As estatísticas educacionais, por sua vez, revelam de forma sistematizada e objetiva como as condições de oferta, acesso e atendimento dos serviços educacionais formais ocorrem no território nacional para a população atendida e não para o indivíduo (pessoa). Portanto, não têm a finalidade de certificar, atestar ou comprovar situação pessoal.

Os Censos da Educação, mesmo sendo pesquisas com coleta indireta de dados, que devem estar referidos em documentos administrativos das instituições de ensino, não são simples transferência de dados para a consolidação de uma base de dados administrativos centralizada (não há sustentação constitucional e fundamentação legal objetiva para essa finalidade e uso). Nem todas as informações que os prestadores do atendimento educacional detêm são de interesse estatístico e algumas requerem uma harmonização de conceitos e transformação para o adequado tratamento da pesquisa. Assim, o tratamento de dados ocorre para se fazer cumprir determinação legal, a saber:

Art. 21. Compete à União:

[...]

XV - organizar e manter os serviços oficiais de estatística, geografia, geologia e cartografia de âmbito nacional;

[...]

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

² **Glossário de Termos Estatísticos da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento (OCDE).** Disponível em: [OECD Glossary of Statistical Terms - Statistics Definition](#). Acesso em: 25 set. 2022.

[...]

§ 3º Compete ao Poder Público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela frequência à escola.

... (Constituição da República Federativa do Brasil de 1988)

Art. 5º

§ 1º O poder público, na esfera de sua competência federativa, deverá:

I - recensear anualmente as crianças e adolescentes em idade escolar, bem como os jovens e adultos que não concluíram a educação básica;

[...]

Art. 9º A União incumbir-se-á de:

[...]

V - coletar, analisar e disseminar informações sobre a educação;

(Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB)

Art. 1º Fica o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais - Inep, órgão integrante da estrutura do Ministério da Educação e do Desporto, transformado em Autarquia Federal vinculada àquele Ministério, com sede e foro na cidade de Brasília - DF, tendo como finalidades:

I - organizar e manter o sistema de informações e estatísticas educacionais;

[...]

II - planejar, orientar e coordenar o desenvolvimento de sistemas e projetos de avaliação educacional, visando o estabelecimento de indicadores de desempenho das atividades de ensino no País;

IV - desenvolver e implementar, na área educacional, sistemas de informação e documentação que abranjam estatísticas, avaliações educacionais, práticas pedagógicas e de gestão das políticas educacionais;

V - subsidiar a formulação de políticas na área de educação, mediante a elaboração de diagnósticos e recomendações decorrentes da avaliação da educação básica e superior;

(Lei nº 9.448, de 14 de março de 1997)

Art. 1º O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - Inep realizará, anualmente, o censo escolar da educação básica e o censo da educação superior, na forma deste Decreto.

Art. 2º - O censo escolar da educação básica será realizado anualmente em

regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, em caráter declaratório e mediante coleta de dados descentralizada, englobando todos os estabelecimentos públicos e privados de educação básica e adotando alunos, turmas, escolas e profissionais da educação como unidades de informação.

(Decreto nº 6425, de 04 de abril de 2008)

Art. 8º Para os fins da distribuição dos recursos de que trata esta Lei, serão consideradas exclusivamente as matrículas presenciais efetivas, conforme os dados apurados no censo escolar mais atualizado, realizado anualmente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), observadas as diferenças e as ponderações mencionadas nos artigos 7º e 10 desta Lei.

(Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020)

Art. 1º - O censo da educação superior é um levantamento realizado anualmente, em caráter declaratório e mediante coleta de dados descentralizada, englobando como unidades de informação instituições de educação superior, cursos, alunos e docentes.

Parágrafo único - O censo da educação superior é realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) para fins educacionais e estatísticos, de acordo com suas atribuições legais.

(Portaria MEC nº 794, de 23 de agosto de 2013, alterada pela Portaria 984, de 18 de novembro de 2020)

Art. 31. O tratamento das informações pessoais deve ser feito de forma transparente e com respeito à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, bem como às liberdades e garantias individuais.

§ 1º As informações pessoais, a que se refere este artigo, relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem:

[...]

II - à realização de estatísticas e pesquisas científicas de evidente interesse público ou geral, previstos em lei, sendo vedada a identificação da pessoa a que as informações se referirem;

... (Lei nº [12.527, de 18 de novembro de 2011](#))

Art. 7º O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses:

[...]

IV - para a realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais;

...

Art. 23. O tratamento de dados pessoais pelas pessoas jurídicas de direito público referidas no parágrafo único do [art. 1º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 \(Lei de Acesso à Informação\)](#), deverá ser realizado para o atendimento de sua finalidade pública, na persecução do interesse público, com o objetivo de executar as competências legais ou cumprir as atribuições legais do serviço público... (Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018)

Ainda sobre o uso estatístico, a Organização das Nações Unidas (ONU) adota que este compreende o uso dos dados individuais como um *input* para derivar estatísticas que se referem a um grupo de pessoas naturais ou legalmente constituídas, podendo também ser utilizados em atividades de suporte a outras pesquisas dentro do órgão produtor de estatísticas (ONU, 2007).

Desta forma, o tratamento dos dados pessoais nos Censos Educacionais subsidia, ainda, a integração com outras fontes de informação, ampliando as possibilidades de análises e avaliações, **sempre respeitada a finalidade de uso em pesquisa**, uma vez que possibilitam que outros estudos sejam desenvolvidos a partir do esforço inicial do tratamento de dados pessoais realizado pelos censos educacionais. Este uso assenta-se nos princípios da eficiência da Administração Pública³ e da Produção de Estatísticas Oficiais⁴; possibilitando o uso eficiente dos recursos públicos no desenvolvimento de pesquisas, com redução de custos de novas coletas de dados, além da não sobrecarga dos informantes e a solicitação de informação não excessiva. Entretanto, seguindo os mesmos instrumentos, a informação pessoal para finalidade estatística deve ser tratada de forma confidencial e utilizada exclusivamente para esses fins.

Os dados pessoais dos Censos Educacionais são tratados para fins estatísticos, são utilizados como dados preliminares da pesquisa e dão suporte às atividades de controle de qualidade da informação, à resolução de problemas na sumarização dos dados, à desagregação da informação estatística para subgrupos da população total, ou à integração de dados com outras pesquisas. Portanto, seu tratamento é sempre instrumental, sujeito aos requisitos éticos e metodológicos da pesquisa, e não tem por objetivo a produção e o

³ Art. 37, CF 1988.

⁴ **Princípios Fundamentais das Estatísticas Oficiais.** Resolução adotada pela 68ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas em 29 de janeiro de 2014 (RES/68/261). Disponível em: <https://unstats.un.org/unsd/dnss/gp/fundprinciples.aspx>. Acesso em 25 set. 2022.

uso de informação individualizada, quicá pessoal, sobre o titular; apenas a produção de estatísticas sobre os grupos e a população-alvo das pesquisas.

O Inep, desta forma, se compromete a assegurar a preservação da confidencialidade estatística dos titulares de dados pessoais e o uso coerente com a finalidade que ensejou o tratamento para o cumprimento das atribuições legais do Instituto, que essencialmente tem por finalidade a produção de pesquisas de estatísticas, avaliações, estudos e pesquisas sobre o sistema educacional brasileiro.

3.2. Contexto do Tratamento

O tratamento de dados pessoais pelos Censos da Educação foi adotado em 2007 no Censo Escolar da Educação Básica e em 2009 no Censo da Educação Superior, quando as informações das pesquisas referentes aos discentes e docentes passaram a ser tratadas metodologicamente com base na informação pessoal. Antes dessa alteração metodológica, apenas os dados quantitativos sobre as informações de docentes e discentes eram coletadas por ambas as pesquisas. Ao longo do desenvolvimento dos instrumentos das pesquisas, as informações referentes ao dirigente (diretor) da escola e do reitor foram incluídas, bem como passou a ser requerido também o tratamento de informações pessoais dos informantes, os operadores dos sistemas eletrônicos de coleta, que incluem os dados requeridos nos respectivos instrumentos, seja diretamente por meio dos formulários eletrônicos do sistema, seja por migração de dados.

No ambiente internacional, a produção de estatísticas educacionais dos países é bem diversa, não havendo um padrão comum na organização e na forma de tratamento das informações subnacionais, em que pese haja esforços no sentido de orientar a produção sistemática de estatísticas e indicadores nacionais comparáveis. A produção estatística sobre os sistemas educacionais difere entre as nações em decorrência de padrões específicos de constituição dos países, a forma de organização dos governos nacionais e subnacionais, o nível de hierarquia das estruturas da administração, o desenvolvimento dos sistemas estatísticos nacionais, entre outros aspectos.

Há países em que as informações nacionais (centrais) são mais limitadas, ampliando-se a disponibilidade de informações à medida em que se aproxima dos níveis de gestão (descentralizados) com maior responsabilidade sobre o provimento do serviço educacional. Há outros cenários, mesmo em Estados unitários (não federados) ou mais centralizados, em que as informações para a produção de estatísticas nacionais da educação dependem de processos mais gerais, de pesquisas clássicas e organizadas em ciclos mais longos, e com resultados mais frequentes apenas para as gestões locais. No Brasil, o processo de produção das principais estatísticas do sistema educacional foi

instaurado a partir de um convênio interfederativo⁵ que associou um “*modus operandi*”, orientado a partir da concentração da informação local, mais detalhada, para os níveis mais centrais, com a devolução posterior da informação tratada, ressignificada em constructos mais gerais (estatísticas), para esses níveis mais descentralizados.

Hodiernamente, em todo o mundo, vários desafios às organizações produtoras de estatísticas oficiais são reconhecidos. Entre aqueles de impacto geral, citam-se: a confiança geral da população nas pesquisas e nos institutos que as conduzem e a privacidade das pessoas, além de questões específicas referentes às estatísticas temáticas, sociais, econômicas e de meio ambiente.

Nas estatísticas de base social, somam-se aos riscos mais clássicos de cobertura e de acesso a determinadas parcelas da população (“populações invisíveis”) em pesquisas de campo os desafios (não tão novos) de produção de estatísticas com base em registros administrativos e as preocupações com a privacidade e com a segurança da informação pessoal, entre outras questões. Ora percebidas como risco, ora como oportunidade, essas questões evidenciam um contexto em transformação que carece, em parte, do desenvolvimento de teorias sociais e econômicas que alcancem a digitalização contemporânea dos modos de ser e viver.

Não estão apartados desse contexto os Institutos Oficiais de Estatísticas, atentos às transformações sociais, que precisam encontrar maneiras de se equilibrar entre as necessidades de produzir informações oficiais, públicas, que subsidiam grande parte dos processos decisórios na economia e na gestão das políticas públicas; a metodologia científica que sustenta sua produção; a pressão por mais e mais frequentes informações; e os desafios de inovação.

3.3. Natureza do Tratamento

O Inep realiza as seguintes operações de tratamento de dados pessoais no âmbito dos Censos Educacionais: coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, processamento, arquivamento, armazenamento, avaliação e controle da informação, difusão e extração.

Interessa às pesquisas a compreensão do sistema educacional formal brasileiro, a partir de características e conceitos padronizados para os diferentes entes que dele

⁵ Decreto nº 20.826, de 20 de Dezembro de 1931. Aprova e ratifica o convênio entre a União e as unidades políticas da Federação para o desenvolvimento e a uniformização das estatísticas educacionais e conexas. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-20826-20-dezembro-1931-515613-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 26 set. 2022.

participam, sempre de maneira a representar a população e subpopulações (subgrupos) a partir de características próprias: os órgãos de gestão do sistema, as instituições de ensino, os docentes, os discentes e outros profissionais vinculados e dos processos de organização e atendimento educacional (p. ex. o fluxo ao longo de tempo).

Os dados pessoais são coletados a partir de um instrumento estruturado de pesquisa (um questionário), por meio eletrônico, com frequência anual e referência a um período específico, a cada edição das pesquisas, por meio de resposta direta em um sistema eletrônico, disponível via Internet, de acesso controlado, ou por meio de um processo de migração de dados, ambos em soluções próprias e específicas desenvolvidas pelo Instituto. Para o Censo Escolar da Educação Básica, o Inep utiliza o Sistema Educacenso. Para o Censo da Educação Superior, o Inep utiliza o Sistema Censup.

Os dados pessoais tratados pela pesquisa têm por referência os registros administrativos das instituições e redes de ensino, os quais têm as informações de interesse da pesquisa tratadas e transpostas conforme a metodologia estabelecida (conceitos, taxonomias, classificações, orientações e regras) pelo Inep, por meio da ação de um usuário do sistema, um informante da pesquisa, que não necessariamente é o titular dos dados pessoais. As pesquisas desenvolvem-se por etapas e processos previamente definidos e formalmente estabelecidos entre os diferentes parceiros envolvidos.

O Inep coordena o processo, estabelece o instrumento, os prazos, a metodologia de coleta, os sistemas eletrônicos de informação, não sem a participação das instituições de ensino em várias dessas definições. As escolas e instituições de ensino superior, por meio de agentes públicos próprios que recebem orientações específicas e comunicam-se com o Inep, os pesquisadores institucionais e os informantes, reportam os dados requeridos, tendo por referência os registros administrativos e acadêmicos disponíveis, bem como outras evidências. Os dados são recebidos e tratados pelo Inep, subsidiam processos de controle de qualidade e sínteses preliminares que são compartilhadas com os agentes públicos dessas instituições, que os avaliam, ratificam e retificam conforme necessidade, concluindo sua participação na coleta.

O Inep também realiza procedimentos de categorização, sumarização, controle de qualidade e disseminação das estatísticas, bem como a derivação dessas informações em indicadores de monitoramento e avaliação dos sistemas de educação, que são publicados sistematicamente, com metodologia e frequência definidos.

Os dados oriundos dos sistemas eletrônicos de coleta e tratamento de dados formam uma base de dados denominada de “produção”, acessível apenas pelos respectivos sistemas, e servidores públicos ou colaboradores do Inep, que atuam especificamente nas

etapas de coleta, acompanhamento e monitoramento, controle de qualidade, encerramento e transformação dos dados em uma base de dados estatística. Essa segunda base de dados (estatística) não contém os dados pessoais de identificação, sendo uma base de dados pseudonimizada. Importa dizer que o acesso a ela somente é possível a partir da infraestrutura interna do Inep, em ambiente específico, e para servidores e colaboradores que atuam no desenvolvimento de produtos de disseminação estatística, estudos e novas pesquisas de caráter institucional. Essa base também está acessível, mediante procedimento específico requerido, aos pesquisadores externos, mas apenas por meio do Serviço de Acesso a Dados Protegidos do Inep e para finalidade coerente com aquela que ensejou o tratamento inicial dos dados pessoais, a produção de estudos pesquisas, garantida a não identificação do titular de dados pessoais.

Os produtos públicos de disseminação estatística são anonimizados, sempre que possível, ou tratados para reduzir o risco de identificação das pessoas representadas na pesquisa, caso ocorrido com os arquivos de microdados públicos disponíveis no site do Instituto.

Os dados pessoais, mesmo após o encerramento de cada edição das pesquisas, são mantidos pelo Instituto, conforme prevê a legislação, para dar sustentação ao desenvolvimento de novos estudos e pesquisas, pelo próprio órgão e/ou outros pesquisadores da Academia e da Administração Pública, sempre observando o requisito de preservação da privacidade das pessoas retratadas nas respectivas pesquisas, seja por processos de anonimização, quando possível, e por procedimentos de controle de acesso e extração (controle de divulgação estatística), assim como pelo uso de tecnologias de segurança da informação.

3.4 – ESCOPO DO TRATAMENTO

O Inep realiza anualmente dois Censos Educacionais: o Censo Escolar da Educação Básica e o Censo da Educação Superior, com cobertura nacional. Ambos tratam dados pessoais, inclusive dados sensíveis, como cor/raça e deficiência, para fins de produção de estatísticas oficiais da Educação. A seguir, descrevem-se os dados pessoais tratados em cada uma dessas pesquisas estatísticas.

O **Censo Escolar da Educação Básica** trata dados pessoais de quatro titulares diferentes: o gestor escolar, o profissional escolar em sala de aula, o aluno e o usuário do Sistema Educacenso. Abaixo estão descritos os dados tratados de cada um desses titulares:

1. **GESTOR ESCOLAR:** data de nascimento; sexo; nacionalidade; país de nacionalidade (apenas para estrangeiros); UF e município de nascimento; CPF; nome completo dos pais ou responsáveis; maior nível de escolaridade concluído; tipo de ensino

médio cursado; dados gerais do curso superior realizado; pós-graduações concluídas; outros cursos específicos realizados (formação continuada com no mínimo 80 horas); cargo; situação funcional/regime de contratação/tipo de vínculo; critério de acesso ao cargo/função; cor/raça; se possui deficiência, transtorno do espectro autista ou altas habilidades/superdotação; tipo de deficiência, transtorno do espectro autista ou altas habilidades/superdotação.

2. PROFISSIONAL EM SALA DE AULA: data de nascimento; sexo; nacionalidade; país de nacionalidade (apenas para estrangeiros); UF e município de nascimento; Código do Docente; CPF; nome completo dos pais ou responsáveis; maior nível de escolaridade concluído; tipo de ensino médio cursado; dados gerais do curso superior realizado; formação/complementação pedagógica; pós-graduações concluídas; outros cursos específicos realizados (formação continuada com no mínimo 80 horas); função que exerce na escola; situação funcional/regime de contratação/tipo de vínculo; turma(s) em que atua; áreas/componentes curriculares com os quais atua; cor/raça; se possui deficiência, transtorno do espectro autista ou altas habilidades/superdotação; qual é o tipo de deficiência, transtorno do espectro autista ou altas habilidades/superdotação.

3. ALUNO: data de nascimento; sexo; nacionalidade; país de nacionalidade (apenas para estrangeiros); UF e Município de nascimento; Código do Aluno; CPF; número de Identificação Social (NIS), carregado da base do Cadastro Único até 2021; número da matrícula da Certidão de Nascimento (certidão nova); nome completo dos pais ou responsáveis; dados de vínculo escolar (turma, tipo de atendimento especializado, transporte escolar); cor/raça; se possui deficiência, transtorno do espectro autista ou altas habilidades/superdotação; tipo de deficiência, transtorno do espectro autista ou altas habilidades/superdotação; recursos para uso em sala de aula e para participação em avaliações do Inep (Saeb).

4. USUÁRIO DO EDUCACENSO (Cadastro Educacenso + Sistema SSI): data de nascimento; sexo; CPF; nome da mãe; cargo; e-mail; endereço de IP e registros de login no sistema (data e hora, localização).

O **Censo da Educação Superior**, por sua vez, trata dados pessoais de quatro titulares diferentes: aluno, docente, usuário do Sistema Censup e gestores das IES e mantenedoras. Abaixo estão descritos os dados coletados de cada um desses titulares:

1. ALUNO: nome, CPF, documento estrangeiro, código do aluno no Inep, código da pessoa física no Inep, data de nascimento, sexo, nacionalidade, país de origem, UF de nascimento, Município de nascimento, nome completo da mãe, vínculo a curso de educação superior (código e nome do curso de educação superior, situação do vínculo,

registro acadêmico do aluno na IES, polo de apoio presencial no caso de cursos a distância, turno no caso de cursos presenciais, carga horária total do curso, carga horária já integralizada, semestre de conclusão do curso, se é aluno Parfor, se faz segunda licenciatura, se faz formação pedagógica, IES destino no caso de mobilidade acadêmica nacional, país de destino no caso de mobilidade acadêmica internacional, semestre e ano de ingresso no curso, forma de ingresso/seleção realizada para ingresso no curso, tipo de escola que concluiu o ensino médio, tipo de programa de reserva de vagas que possui, tipo de financiamento estudantil não reembolsável que possui, tipo de financiamento estudantil reembolsável que possui, apoio social que possui, atividade extracurricular que realiza, se possui bolsa/remuneração referente a alguma atividade extracurricular que realize), cor/raça e deficiência, transtorno global do desenvolvimento ou altas habilidades/superdotação que possui.

2. DOCENTE: nome, CPF, documento estrangeiro, código do docente no Inep, código da pessoa física no Inep, data de nascimento, sexo, nacionalidade, país de origem, UF de nascimento, Município de nascimento, nome completo da mãe, escolaridade, situação do docente na IES (em exercício ou afastado), regime de trabalho, se é docente substituto, se é docente visitante, se estava em exercício em 31/12, atuação do docente na IES, se possui bolsa pesquisa, vínculo do docente a curso, tipo de vínculo do docente visitante (bolsista ou em folha), cor/raça e deficiência, transtorno global do desenvolvimento ou altas habilidades/superdotação que possui.

3. USUÁRIO DO CENSUP: nome completo, nome social, número de telefone fixo residencial, número celular pessoal, e-mail pessoal, CPF, código do usuário, código da pessoa física no Inep, data de nascimento, identificação das instituições a que está vinculado (código, nome e sigla).

4. GESTORES DAS IES E MANTENEDORAS: nome completo, número de telefone, e-mail, CPF e cargo que ocupa (dirigente principal, procurador institucional ou representante legal).

Considerando apenas essas duas pesquisas, entre todas as pessoas nelas reportadas (discentes, docentes e gestores de escolas e instituições de ensino), em cada edição anual, o Inep trata dados de aproximadamente 60 milhões de brasileiros de várias faixas etárias, com predominância do público jovem e em idade ativa. Quando se faz uma análise em retrospectiva, a taxa de renovação do conjunto das bases de dados das pesquisas foi da ordem 10% ao ano, com uma taxa de crescimento próximo a 1% ao ano, nesse último aspecto apresentando comportamentos em direção e magnitude diferentes

entre as pesquisas.

4 – PARTES INTERESSADAS CONSULTADAS

O presente relatório foi elaborado pelas equipes técnicas da Deed, com base em outros documentos técnicos e no estudo contratado com o Departamento de Ciências da Computação da Universidade Federal de Minas Gerais (DCC/UFGM) para a mensuração objetiva dos riscos à reidentificação dos titulares de dados pessoais nos microdados públicos divulgados no site do Instituto.

À época da decisão de se modificar o formato dos microdados públicos, a equipe técnica apresentou ao encarregado pelo tratamento de dados pessoais da autarquia, a Nota Técnica nº 05/2021/CGCQTI/DEED. Em síntese, o documento apresenta que a necessidade de preservação da privacidade do público-alvo das pesquisas, antes de ser um requisito legal, é um dos elementos da metodologia das pesquisas para assegurar a disposição à colaboração e mitigar o risco de viés de resposta, além de um requisito ético para a atividade de pesquisa científica. Mesmo o requisito legal já existia antes da LGPD. O documento ainda recupera que o problema já era “conhecido” e que o objetivo da pesquisa realizada em parceria com a UFGM era mensurar objetivamente os riscos de identificação dos titulares de dados pessoais tratados pelas pesquisas e disseminados nos microdados públicos do Inep. Somaram-se ao objetivo principal, uma revisão da literatura da área, um levantamento de abordagens do problema por outros órgãos produtores de estatísticas e testes de aplicação de técnica para o tratamento do risco identificado.

Com base em documentos técnicos, a Procuradoria Federal especializada junto ao INEP (PF-INEP) emitiu parecer jurídico observando que, “se a divulgação dos censos ou outras bases de dados mantidos pelo INEP puder resultar em acesso, por terceiros, a microdados pessoais não anonimizados ou que permitam a reidentificação de seus titulares, a divulgação não poderá ser realizada, de acordo com a LGPD”.

O Inep solicitou reunião com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) para expor as preocupações em relação ao risco de reidentificação. Tratando-se de órgão regulador (Ofício nº 22/2022/GABPR/ANPD/PR), sua manifestação ocorreu por meio da Nota Técnica nº 46/2022/CGF/ANPD.

A Controladoria-Geral da União (CGU) também se manifestou, por meio da Nota Técnica nº 1136/2022/CGAT/DTC/STPC, após as alterações promovidas no modelo de divulgação dos microdados. A CGU sugere: “realizar avaliação que considere a previsão legal e a finalidade de sua publicação, e a existência de interesse público e geral preponderante sobre o direito de proteção de dados pessoais”.

Considerando as recomendações citadas, bem como todo o tratamento histórico da questão, recuperado pelo Inep, que não o reduz simplesmente à necessidade de adequação à LGPD, embora essa necessidade também participe das preocupações do Instituto, é fundamental destacar que, para além do sopesamento do interesse público e do interesse particular, o problema também reside na validade dos resultados das pesquisas desenvolvidas pelo órgão de pesquisa, a sua sustentação ao longo do tempo e a capacidade institucional de cumprimento das atribuições legais da Autarquia, portanto, também materializando o interesse público.

Assim, antes de adentrar objetivamente na questão dos riscos, a próxima seção tratará da relação entre a privacidade (não identificação) do titular de dados pessoais tratados por pesquisas, baseadas na metodologia científica, e a validade metodológica, a disposição para a colaboração e fornecimento de resposta correta (não enviesada) à pesquisa, e os compromissos fundamentais do Estado de Direito.

5 – NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE

As estatísticas educacionais, no Brasil, possuem uma história consistente de mais de um século, iniciada ainda antes da República e que culminou com a própria criação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), no século XX.

Apenas a partir de 2007 e 2009, os Censos Educacionais, respectivamente o Censo Escolar da Educação Básica e o Censo da Educação Superior, passaram a coletar dados pessoais identificados. Essa coleta tem por objetivos conferir mais qualidade e confiabilidade às estatísticas produzidas, subsidiar os mecanismos de controle de qualidade da pesquisa, resolver questões de sumarização das estatísticas e ampliar a capacidade de seguimento longitudinal de fenômenos de interesse. Frise-se que o valor estatístico da informação pessoal reside, portanto, exclusivamente sobre essas questões.

Também é importante observar que, em relação aos Censos Educacionais, os titulares dos dados não consentem objetivamente, em instrumento específico, com o tratamento de seus dados para as pesquisas, nem mesmo os informam diretamente ao Inep. A pesquisa se materializa a partir do levantamento de dados indiretos, oriundos dos registros administrativos e escolares, informados por um terceiro, em geral um funcionário da escola ou instituição de ensino. Além de abranger em seu público-alvo crianças e adolescentes majoritariamente, também são tratados dados de docentes e outros profissionais escolares em sala de aula e gestores das instituições de ensino.

Assim, as pesquisas somente se sustentam e se viabilizam na observância estrita

do seu arcabouço legal e administrativo, na confiança da sociedade na instituição, erigida do reconhecimento da qualidade técnica das pesquisas, dos seus resultados e benefícios, sustentadas pela manutenção dos compromissos institucionais construídos ao longo da sua história com os diferentes entes federados e com as organizações que participam da pesquisa.

A ação técnica do Inep, portanto, pauta-se pelo reconhecimento de que os dados pessoais, necessários à produção dessas estatísticas, conquanto, inclusive, dados preliminares das pesquisas, devem ser tratados de forma específica e sua titularidade é das pessoas a quem os dados se referem, devendo ser utilizados somente de acordo com a finalidade para a qual eles foram coletados.

É oportuno destacar que as preocupações acerca da privacidade conferida aos participantes de pesquisas científicas configuram-se em questão ética e de sustentação epistemológica do método. Nesse sentido, as instituições de pesquisa estabelecem procedimentos prévios de validação ética, além de tratamentos concomitantes e posteriores de validação entre pares e verificação de evidências de observação coerente do método científico. No campo legal, a privacidade das pessoas representadas em pesquisas estão presentes em diferentes normas no contexto brasileiro (vide relação citada nas páginas 05 a 08).

Vale destacar que a própria Lei de Acesso à Informação, em seu art. 31, oferece um tratamento específico para a tensão entre o interesse público, materializado na necessidade de produção das estatísticas oficiais, e o interesse individual de não ter o cidadão a sua intimidade revelada. Ao apontar a dispensa de consentimento da pessoa a que a informação se refere para a realização de estatísticas e pesquisas científicas de evidente interesse público ou geral, previstos em lei, veda na sequência a identificação do titular desses dados. Também a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, reconhece a realização de estudos por órgão de pesquisa como uma das hipóteses para o tratamento de dados pessoais sem a necessidade de consentimento do titular, mas apõe, na sequência, e de forma objetiva, a garantia da anonimização desses dados.

A identificação da pessoa a quem os dados estatísticos se referem, situação não adequada e até passível de tipificação de ilícito, segundo o art. 32 da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, por um lado imputa ao Estado responsabilidade para com a segurança do cidadão e quebra garantias constitucionais e legais; por outro lado, compromete a qualidade, precisão e veracidade das informações prestadas pelo informante, que, não querendo expor-se ou arriscar-se a ter sua intimidade revelada, pode deixar de colaborar com a pesquisa, seja negando ou criando obstáculos à participação, seja falseando a informação requerida.

Mister, nessa perspectiva, recobrar a previsão legal de que, dentre os direitos do titular de dados pessoais, expressos no artigo 18 da LGPD, há a previsão legal de que este pode “opor-se a tratamento realizado com fundamento em uma das hipóteses de dispensa de consentimento, em caso de descumprimento ao disposto nesta Lei”. Soma-se, ainda, o direito de reparação ao titular do dado pessoal, pelo controlador e operador, em caso de dano patrimonial, moral, individual ou coletivo (art. 42, LGPD).

Embora recentes, essas construções formais são históricas e acompanham a constituição dos Estados Nacionais modernos, especialmente aqueles constituídos sob a égide iluminista, contratualista e orientados em premissas deontológicas, do liberalismo político e democrática. Não obstante, Feijó e Valente (2006) recuperam o papel importante da informação estatística para as sociedades democráticas e a noção da estatística oficial como um bem público:

(...) elas [as estatísticas oficiais] oferecem informações (positivas ou negativas) acerca de vários aspectos da realidade. Cabe, assim, ao serviço nacional de estatísticas, disseminar informações para a comunidade, para ajudá-la a tomar suas próprias decisões e propiciar oportunidades para iluminar a discussão dos problemas nacionais.

Assumindo que estatísticas oficiais cumprem uma função pública de grande valor para os Estados Nacionais e para as sociedades democráticas, torna-se importante apontar que a preservação da identificação do indivíduo representado nas estatísticas não visa somente à garantia do direito da pessoa à intimidade e privacidade, mas sobretudo busca garantir o fundamento sobre o qual a pesquisa se sustenta: a colaboração dos indivíduos em prestar informações fidedignas à pesquisa. A percepção de que os dados pessoais conhecidos pela pesquisa possam ser utilizados para outros fins quebraria o constructo sobre o qual a pesquisa está sustentada: a confiança da sociedade no Instituto de pesquisa, nas garantias legais oferecidas e no próprio levantamento estatístico. Assim, o prof. Nelson Senra sintetiza:

(...) por interesse do Estado, que se quer revelado em números, os indivíduos são chamados a quebrarem suas privacidades e, logo ficará evidente, não o fazem voluntariamente, senão obrigatoriamente, para o que lhes será dada a garantia de sigilo, e se lhes imporá punição, caso ninguém, atrasem ou falseiem as informações. (SENRA, 2005)

Ante o exposto, demonstra-se que a ação do Inep para a preservação do sigilo estatístico não é despropositada e inoportuna, mas embasada no ordenamento legal vigente e também em referências de boas práticas, internacionais e nacionais, acerca da produção estatística oficial, entre elas: a Resolução nº 68/261 da Assembleia Geral das

Nações Unidas, de 29 de janeiro de 2014, que aprova e referenda os Princípios Fundamentais das Estatísticas Oficiais (ONU, 2014); o Código de Boas Práticas das Estatísticas do IBGE, que entre outras finalidades propõe-se a fomentar a discussão sobre a cultura de qualidade na produção estatística dos diversos órgãos do Sistema Estatístico Nacional (IBGE, 2013); e a Portaria Inep nº 91/2017, que torna públicos os princípios fundamentais e as boas práticas que orientam a produção e divulgação das estatísticas educacionais oficiais produzidas pelo Inep (Inep, 2017).

Posta a argumentação sobre a necessidade, observamos então a discussão sobre a proporcionalidade. Parte-se, assim, da notória preocupação dos cidadãos em relação ao tratamento de seus dados pessoais, evidenciada em casos recentes, especialmente acerca do tratamento pelo setor público. Vale observar que não se trata de preocupação “de ontem”, ou formulada pela LGPD, descontextualizada da realidade.

Apenas a título de exemplo, não nos cabe qualquer avaliação material, retoma-se aqui o caso da “necessidade” de uso de dados pessoais (dados de vinculação do número de telefone móvel às pessoas) para a sustentação de pesquisa domiciliar do IBGE durante o período da pandemia de COVID-19 e os desfechos que o caso teve.

Trata-se de caso emblemático, pois materializa exatamente toda a preocupação expressa na literatura técnica, nas referências acadêmicas e nas disposições legais, resultando em desfecho desfavorável à consecução do objetivo público de se obter informação fidedigna, oportuna e de base científica (crível) para orientar a ação pública e garantir melhores condições de saúde e sobrevivência da população. Dadas as exigências de celeridade e a conjuntura existente naquele momento, parece haver falhado a comunicação da necessidade, da adequação e proporcionalidade das informações requeridas, do adequado tratamento técnico, das garantias e direitos dos titulares, da análise das alternativas disponíveis e de uma abordagem de riscos, que considerassem as diferentes perspectivas coexistentes. Restou, ao final, a pesquisa prejudicada, assim como também sofreu impacto a imagem do próprio IBGE, com impactos ainda a aferir em pesquisas subsequentes.

O fato aludido, em síntese, pode ser narrado assim: (1) buscou-se por força de ato administrativo o acesso aos dados pessoais não disponíveis publicamente e cujo registro dava-se por atendimento de necessidade bem distinta; (2) na comunicação (exposição de motivos) não estavam claros quais dados seriam acessados, quais eram requeridos, nem a relação entre a extensão do acesso pretendido e a sua necessidade concreta; ainda que o buscado fosse a vinculação do número da linha de telefonia móvel ao proprietário e deste com o seu domicílio de residência, para fins de monitoramento e avaliação da cobertura do público de interesse da pesquisa; (3) a justificativa baseava-se no impacto que a estratégia

de distanciamento social, adotada para o enfrentamento da pandemia, teve sobre a metodologia de coleta de dados da pesquisa, pois também os pesquisadores estariam impossibilitados e não disponíveis (para lhes assegurar a própria saúde e de outrem) para acessar os domicílios em visitas presenciais para o tratamento dos dados requeridos pela pesquisa; (4) sem a vinculação do respondente ao domicílio não se podia executar a amostra probabilística dos dados, nem avaliar a cobertura e o tratamento para a expansão dos resultados para toda a população; (5) a repercussão da abordagem tentada prejudicou não apenas o acesso ao respondente, mas também na disposição dele em colaborar com instituto de pesquisa; (6) o desfecho do devido processo legal inviabilizou a alternativa; (7) os resultados das pesquisas foram diretamente impactados, resultando em informações menos sensíveis, quando algum tratamento era possível, e mesmo em indisponibilidade de resultados.⁶

De maneira específica para as estatísticas da educação, restaram prejudicadas especialmente aquelas referidas aos anos 2020 e 2021, que não tiveram resultados divulgados, conforme nota técnica do IBGE (disponível em <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101959.pdf>). Outras áreas específicas também tiveram resultados comprometidos, bem como também foi necessária a antecipação de processos técnicos já previstos, em especial em relação aos fatores de ponderação da pesquisa para o cálculo das estimativas populacionais (<https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101866.pdf>).

Nesse caso, e em outros que poderiam ser citados, fica evidenciada a concretude das consequências em caso de realização dos riscos apontados pela literatura técnica da área e endereçados pela legislação: a percepção de insegurança pelo titular de dados pessoais tratados em pesquisas está relacionada à sua disposição para a colaboração e para a participação escoreta. Ficou evidente, também, que o impacto se estende, ainda, para além da própria pesquisa e da capacidade do Órgão de pesquisa em cumprir seus objetivos e suas atribuições legais, pois todo um conjunto de políticas públicas e de usuários que dependiam dos resultados aferidos não o tiveram em tempo e não o terão.

Não se pode deixar de observar que, em que pese a abordagem dada à alteração

⁶ Mais detalhes sobre o caso estão disponíveis na trilha de matérias veiculadas na imprensa ou próprio acompanhamento da tramitação do respectivo processo judicial:

[Governo libera dados de celulares brasileiros para IBGE fazer Pnad](#)

[Liberação de dados de telefonia ao IBGE fere Lei Geral de Proteção de Dados](#)

[Supremo suspende MP do compartilhamento de dados com IBGE](#)

[STF julga uso de dados de telefonia pelo IBGE. O que OAB e partidos alegam contra MP](#)

[STF barra MP que previa compartilhamento de dados pessoais com IBGE](#)

Link de acompanhamento da [Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI 6387](#) no STF.

da estrutura dos arquivos públicos de microdados dos Censos da Educação, que motivou inclusive a requisição deste relatório, a questão está longe de ter tratamento e solução simples⁷. Contrapontos às menções mais veiculadas, reportadas como apagão de dados, ou com propostas imediatistas de soluções simples oferecidas para resolver o problema, também ganharam forma, por exemplo, na manifestação "[Assim como a transparência na educação, proteção de dados de crianças e adolescentes também é prioridade absoluta](#)".

Fica evidente que a ação do Instituto foi pela prudência e pela mitigação dos riscos outrora identificados e mensurado, a partir do estudo desenvolvido; considerando-se o cenário ainda não completamente descortinado, com diferentes apropriações, que *per se* apontam para a necessidade do (re)conhecimento do problema em bases mais objetivas e com maior abrangência social, mas também para as assimetrias no uso dos dados disponíveis, inclusive com risco de uso inadequado com a finalidade que ensejou o seu tratamento.

A manutenção de dados pessoais, oriundos de pesquisa estatística nacional realizada pelo Estado brasileiro, disponibilizados publicamente na Internet, claramente choca-se com outros deveres que esse mesmo Estado também tem de observar: da consecução de direitos individuais objetivos inscritos na Constituição Federal a outros procedimentos previstos em legislações gerais e específicas. Nesse contexto, a opção do Inep foi a retirada do ar dos microdados públicos, na forma até então divulgada, e a substituição do modelo anterior para uma nova estrutura de dados que mitiga, em grande parte, a abrangência dos riscos identificados, além do aprimoramento de competências e capacidade institucional para desenvolver um novo modelo capaz de endereçar a questão de forma mais sistemática, bem como a ampliação da disseminação dos resultados da pesquisa em outros canais, capazes de tratar diferentes necessidades de uso da informação por diferentes perfis de interessados, sempre preservando o compromisso institucional com o sigilo da informação pessoal coletada para fins de pesquisa.

6 – IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE RISCOS

De acordo com a ABNT NBR ISO 31000:2018, a gestão de riscos é um conjunto de

⁷ Para mais informações sobre a abordagem dessa questão, destacamos algumas matérias veiculadas na imprensa e publicadas na Internet por diferentes entidades e o próprio Inep:

[Inep exclui microdados do Censo Escolar e do Enem e oculta informações do sistema](#)
[Apagão: entidades repudiam a exclusão de dados do Censo Escolar pelo INEP](#)
[Análise empírica sobre a supressão dos microdados do Censo Escolar](#)
[Nota de esclarecimento | Divulgação dos microdados](#)

atividades coordenadas para dirigir e controlar uma organização no que se refere a riscos, sendo que o risco é o efeito da incerteza nos objetivos. O [Decreto nº 9.203, de 22 de novembro de 2017](#), por sua vez, define a **gestão de riscos** como um processo de natureza permanente, estabelecido, direcionado e monitorado pela alta administração, que contempla as atividades de identificar, avaliar e gerenciar potenciais eventos que possam afetar a organização, destinado a fornecer segurança razoável quanto à realização de seus objetivos (art. 2º, inciso IV). Também o documento do Tribunal de Contas da União — TCU, "[10 Passos para a Boa Gestão de Riscos](#)", define riscos-chave como aqueles que podem afetar significativamente o alcance dos objetivos e o cumprimento da missão institucional, a imagem e a segurança da organização e de pessoas.

Várias outras normas relacionadas à gestão de ativos (ABNT NBR ISO 55000:2014), gestão de continuidade de negócios (ABNT NBR ISO 22301:2020) e segurança de informação (ABNT NBR ISO/IEC 17799:2005; ISO/IEC 27000:2018) que guardam aplicação direta para a gestão de riscos, foram consideradas na decisão institucional. Mesmo para o tratamento de dados pessoais, seja por instituições públicas ou privadas, a gestão de risco orienta-se de uma maneira geral pela sustentação do negócio (área finalista) e o impacto que eventos específicos (antecipáveis ou não) podem ter sobre a sua continuidade.

Parece pertinente considerar que não há um modelo único preconizado/recomendado para uso útil na avaliação e tratamento de riscos associados aos processos de pesquisas de diferentes áreas científicas. Nesse sentido, é fundamental apontar o papel da privacidade (não identificação) do titular de dados pessoais em pesquisas, em específico aquelas da área das ciências sociais e ciências sociais aplicadas, como elemento metodológico e como estratégia de mitigação de riscos de “não resposta” ou “resposta enviesada”.

Assim, antes de ingressar especificamente no risco às pessoas, o risco para o titular de dados pessoais tratados pelas pesquisas dos Censos da Educação, a partir da sua reidentificação nos produtos de disseminação estatística e dos resultados da pesquisa, aponta-se que essa situação não desejada também é um risco operacional à atividade de pesquisa e um risco estratégico para o Inep.

Importante delinear que, para efeito deste relatório, considerando a motivação da solicitação feita pela ANPD, bem como todo o questionamento que se introduziu a partir da alteração de estrutura de um produto de disseminação estatística, o arquivo de microdados públicos da pesquisa, o escopo dessa avaliação limita-se ao evento: **“reidentificação do titular de dados pessoais do público-alvo da pesquisa dos Censos da Educação no arquivo de microdados públicos divulgado do Inep”**. Inclusive, esse é o objeto da pesquisa solicitada pelo Inep e realizada pelo Departamento de Ciências da Computação

da UFMG, a partir do Termo de Execução Descentralizada (TED nº 8750). Para uma necessidade mais minuciosa de análise dos procedimentos científicos adotados, que extrapola os limites deste relatório, sugere-se a leitura do relatório completo da pesquisa, disponível em https://download.inep.gov.br/microdados/TED_8750-UFMG.pdf.

Em qualquer abordagem metodológica sobre risco, duas situações são comumente observadas: a probabilidade do evento (inesperado, adverso, danoso, agravante) ocorrer, e o seu impacto sobre os implicados, quando ocorre. Em diferentes propostas de aplicação mais prática, parece razoavelmente aceita a classificação dessas situações (probabilidade e impacto) em três categorias (baixo, médio e alto) e sua análise a partir da composição de uma matriz 3 por 3, que orientaria a decisão sobre os riscos sistematizados.

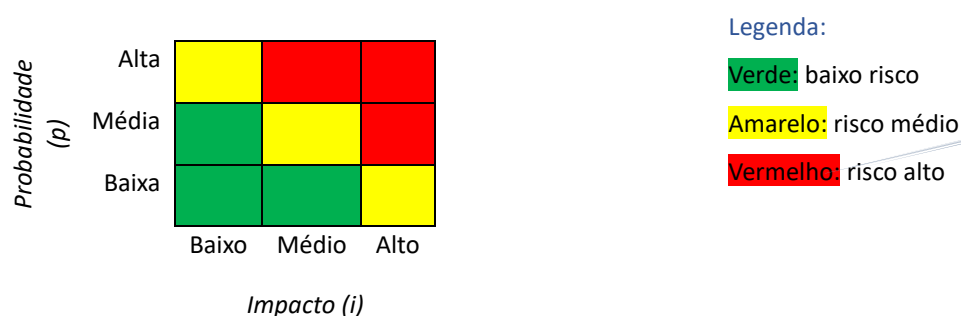


Figura 1- Matriz de Probabilidade x Impacto

Embora relativamente comum, essa abordagem normalmente carece de detalhamento para a própria categorização proposta:

- a) quando uma probabilidade deixa de ser baixa e passa a média ou alta (uma probabilidade de ocorrência de 20% seria classificada como)?
- b) como seria tratado o impacto decorrente do evento, não imediato ou não (re)conhecido (p. ex. eventos de exposição à radiação ionizante podem ter um impacto de longo prazo, cumulativo (mutações genéticas, desenvolvimento de câncer etc.), que se manifestará somente no futuro e cuja manifestação pode ter diferentes gradações?

No caso específico, considerando o risco aqui avaliado como bem conhecido e objetivamente descrito na literatura técnica, ainda que esse nível compreensão pareça não ter alcançado ainda o senso comum, a avaliação empreendida na pesquisa buscou mensurá-lo de forma mais objetiva.

O evento “identificar uma pessoa nos microdados públicos dos Censos da Educação, a partir de algumas de suas características pessoais” já estava descrito de forma prática desde 2015⁸, inclusive não sendo necessário um conjunto largo ou excepcional de características pessoais para o fato. Restava aberta uma questão: o evento seria uma situação extraordinária, incomum, golpe de “sorte” (ou de azar), fruto de acaso?

Considerando apenas as ocorrências dos eventos que se tornaram públicos ao longo do tempo e que chegaram ao conhecimento da equipe do Inep (2015⁸, 2018⁹, 2020¹⁰), já havia evidência de que o evento não é raro, episódico ou fruto de caso fortuito. Inclusive a própria redução no intervalo das ocorrências pode indicar um maior conhecimento da vulnerabilidade e de sua exploração.

O que ficou demonstrado com o estudo realizado, comprova que a situação descrita nos casos acima, não se trata de caso fortuito, mas um evento com alta probabilidade de ocorrência. Trazendo apenas as conclusões o estudo:

No caso do Censo da Educação Superior de 2018:

- *uma combinação de 3 quaseidentificadores (dia e ano de nascimento, e código do curso) permite ao adversário reidentificar com absoluta certeza até 39% dos indivíduos na base, ou aproximadamente 4.200.000 estudantes;*
- *uma combinação de 4 quaseidentificadores (dia, mês e ano de nascimento, e código do curso) pode levar à reidentificação de até 80% dos indivíduos, ou aproximadamente 8.600.000 estudantes;*
- *na mesma base a mesma combinação de 3 quaseidentificadores permite ao adversário reidentificar um indivíduo aleatoriamente selecionado como alvo com probabilidade de até 56% após a realização do ataque; enquanto a mesma combinação de 4 quaseidentificadores eleva essa probabilidade a até 87%.*

No caso do Censo da Educação Básica de 2019:

⁸ QUEIROZ, Maria Jane de Queiroz e MOTTA, Gustavo H. M. B. **Privacidade e Transparência no Setor Público: Um Estudo de Caso da Publicação de Microdados do INEP**. Anais do XV Simpósio Brasileiro em Segurança da Informação e de Sistemas Computacionais — SBSEG 2015, p. 362-365. Florianópolis, SC: 9 a 12 nov. 2015. Disponível em: https://www.ic.unicamp.br/~ra085994/reports_and_papers/sbseg_2015/AnaisSBSEG2015Completo.pdf. Acesso em: 16 mar. 2022.

⁹ **FOLHA DE SÃO PAULO**. Estudo inédito indica alta chance de fraude em mil provas do Enem. 23 abr. 2018. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2018/04/estudo-inedito-indica-alta-chance-de-fraude-em-mil-provas-do-enem.shtml>. Acesso em: 16 mar. 2022.

¹⁰ **REVISTA CRUSOÉ**. Currículo sob suspeita: dados de Sabará não aparecem em Censo do MEC. Disponível em: <https://crusoe.uol.com.br/diario/curriculo-sob-suspeita-dados-de-sabara-nao-aparecem-em-censo-do-mec/>. Acesso em: 16. Mar. 2022.

- *uma combinação de 3 quaseidentificadores (mês e ano de nascimento e código da escola em que estudo) permite ao adversário reidentificar um indivíduo aleatoriamente selecionado como alvo com probabilidade de até 29,64% após a realização do ataque;*
- *enquanto uma combinação de 4 quaseidentificadores (mês e ano de nascimento, município de nascimento e código da escola em que estudo) pode elevar essa chance de sucesso a até 49,86%;*
- *já o uso de todos os 10 quaseidentificadores (mês e ano de nascimento, município de nascimento e endereço, nacionalidade e país de origem, sexo, cor/raça, código da escola e dependência administrativa da escola) eleva o risco a 75,51%.*

Embora não destacado aqui, o risco de inferência de atributo é sensivelmente maior que o risco de reidentificação do indivíduo; além desses riscos, o estudo também apontou que a disponibilização dos arquivos em série histórica aumenta a probabilidade de reidentificação, uma vez que oferecem mais características sobre a mesma pessoa, facilitando a sua individualização, ao tempo em que também aumenta o número de pessoas expostas, a cada ano mais pessoas são incluídas no público-alvo. Ficou evidenciado, assim, que não apenas a ocorrência do evento (reidentificação ou inferência de atributo) é alta em cada arquivo disponível, mas também que ela aumenta a cada novo arquivo incluído ou disponibilizado.

Além disso, complementando a avaliação de risco, o impacto para a pessoa identificada reveste-se de características próprias, podendo alcançar consequências graves. No que diz respeito às liberdades e garantias fundamentais do titular de dados pessoais, a partir do evento de identificação da pessoa nos microdados da pesquisa, é possível atribuir-lhe todos os quesitos levantados pela pesquisa, inclusive dados pessoais sensíveis como raça/cor, condição de saúde (deficiência e tipo), além de outras situações do seu vínculo escolar, como o rendimento escolar ao final do período (aprovação, reprovação ou abandono) e até a inferência sobre o seu desempenho ao longo do tempo, através do seguimento entre os resultados apurados nas diferentes edições da pesquisa.

A extensão do impacto sobre a vida das pessoas seria difícil de estimar, até porque, em determinados usos, poder-se-ia ter aplicabilidade no futuro (consultando-se os dados em retrospectiva), por exemplo: para a atribuição do nível de escolaridade, da ocorrência de sucessos e insucessos na trajetória escolar, para o uso de atributos pessoais sensíveis, além de movimentações no território, expectativa de localização da pessoa e abrangência de circulação, entre outros cenários possível.

Sem pretensões compreensivas, relacionam-se a seguir possíveis usos indevidos e

incoerentes com a finalidade para a qual os dados pessoais foram originalmente tratados:

- perseguição e atentado contra a vítima: Por exemplo, um *stalker* poderia usar da informação para aumentar a sua chance de sucesso em caso de intentar alguma abordagem física da vítima;
- enriquecimento de outras bases de dados e cadastros, de domínio particular e/ou público para finalidades diversas, agregando-se a elas interesse e valor não compatíveis com a expectativa inicial daquelas bases de dados;
- uso de informação pessoal para estelionato e golpes, complementando informações requeridas em processos administrativos e/ou judiciais ou servindo como validadores de competência do interlocutor junto ao titular em confirmação de situações pessoais;
- aplicações em decisões automatizadas para excluir determinadas pessoas do quadro de clientes, de um novo serviço, de processos seletivos diversos, de quadro de beneficiários, de processo de contratação de colaboradores, de campanhas publicitárias direcionadas;
- perfilização de hábitos, comportamentos, consumo, situação econômica, situação de saúde, preferências e interesses pessoais.

No contexto pessoal, certamente situações como as descritas acima seriam de alto impacto e com o agravante de limitação da capacidade de sua atuação (pessoa) sobre o evento, pois dificilmente lhe seria possível relacionar o evento com a informação sobre si tratada pelas pesquisas dos Censos da Educação (para as quais não lhe é cobrado uma ciência objetiva – um consentimento), ainda mais quando o tratamento da informação ocorreu no passado.

Ainda que para um indivíduo determinado o impacto sobre suas oportunidades e perspectivas possa não lhe ser alto, por condições pessoais específicas, é oportuno considerar que entre os pesquisados encontram-se pessoas protegidas pela justiça, refugiados e outras em outras situações específicas. Além disso, com o tempo, a pesquisa tende a compilar dados de toda a população nacional, pois possui cobertura nacional e grande abrangência (censitária de toda a população de interesse), além das características da oferta educacional obrigatória (dos 4 aos 17 anos). Essa condição associada à alta probabilidade de identificação observada no estudo realizado terminaria por sujeitar todos os cidadãos a um contexto de fragilidade, tornando mesmo impactos individuais pequenos em grandes por sua abrangência.

Assim, até eventuais impactos menores para a pessoa, por sua possibilidade de exploração massiva, conforme apresentados aqui, poderiam repercutir em um cenário

desastroso, até insustentável para a pesquisa, especificamente em caso de imposição de restrição de informação à pesquisa.

(...) Um incidente, particularmente se recebe forte atenção da mídia, tem um impacto significativo sobre a cooperação dos respondentes e consequentemente sobre a qualidade das estatísticas oficiais" ([Dupriez, O.; Boyko, E. International Household Survey Network –IHSN, 2010. Tradução. Livre](#)).

No que tange ao tratamento metodológico de segurança da informação e comunicações, a [Instrução Normativa nº 3 do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República](#), preceitua que a avaliação de risco considere os impactos que falhas de segurança possam acarretar à missão do órgão. Sob esse prisma, ainda segundo orientações do Órgão, a atribuição do valor do ativo de informação deve refletir o quão cada ativo de informação é importante para que a organização alcance seus objetivos estratégicos, e quão imprescindível é o ativo de informação para os interesses da sociedade e do Estado. Frente às ações sistematizadas na normativa, as diretrizes para implementação de controles de acesso devem assumir que os ativos de informação classificados como sigilosos requerem procedimentos especiais de controles de acesso físico, em conformidade com a legislação vigente, além de observar o princípio do menor privilégio para se configurar as credenciais ou contas de acesso dos usuários a esses ativos de informação, entre outros procedimentos.

Diante do exposto, as decisões de alteração dos microdados dos Censos da Educação e de não compartilhamento de informações pessoais apuradas por essas pesquisas são abordadas como medidas de tratamento de risco estratégico para o Inep, que tem a atribuição legal de realizar as pesquisas, portanto responsável pelo cumprimento legal do dever de fazer do Poder Público, no âmbito da União. Trata-se, portanto, não apenas de ação para assegurar o direito individual (particular) do titular de dado pessoal tratado pela pesquisa (sem esquecê-lo porque ainda pertinente), mas de ações inscritas no âmbito da governança, gestão estratégica e de integridade para assegurar a continuidade do negócio (do Inep e da União) e dos usos das informações produzidas pelas pesquisas (produto da ação do Inep) em toda a cadeia de usuários dessas informações.

7 – MEDIDAS PARA TRATAR OS RISCOS

A compreensão do risco operacional da divulgação de dados pessoais de pesquisa é bem documentada e relatada em regulamentos, códigos de boas práticas, manuais técnicos e publicações científicas nacionais e internacionais, entre eles:

- A [Resolução nº 68/261 da Assembleia Geral das Nações Unidas, de 29 de janeiro de 2014](#), aprovou e referendou os Princípios Fundamentais das Estatísticas Oficiais, documento desenvolvido e adotado pela Comissão de Estatísticas das Nações Unidas em 1994, que expressa em seu princípio sexto que “os dados individuais coletados pelos órgãos de estatística para elaboração de estatísticas, sejam referentes a pessoas físicas ou jurídicas, devem ser estritamente confidenciais e utilizados exclusivamente para fins estatísticos” (ONU, 2014);
- O [Código de Boas Práticas das Estatísticas do IBGE](#) que, entre outras finalidades, propõe-se a fomentar a discussão sobre a cultura de qualidade na produção estatística dos diversos órgãos do Sistema Estatístico Nacional (SEN), em seu princípio quarto, ratifica o compromisso internacional e o ordenamento legislativo nacional sobre a necessidade de se garantir a proteção e a confidencialidade das informações individualizadas com as quais são produzidas as estatísticas oficiais (IBGE, 2008);
- O documento técnico [Introduction to Statistical Disclosure Control \(SDC\)](#), do *International Household Survey Network*, aponta que os órgãos produtores de estatísticas se deparam com o desafio de garantir a confidencialidade dos respondentes, enquanto torna os arquivos de microdados mais acessíveis. Não somente são produtores de dados obrigados a proteger a confidencialidade, mas a segurança também é crucial para manter a confiança dos respondentes e garantir a honestidade e validade suas respostas (IHSN, 2014).
- O manual [Managing Statistical Confidentiality & Microdata Access](#), das Nações Unidas, por sua vez, prescreve como uma boa prática que os institutos nacionais de estatística sejam transparentes ao delinear que um dos usos valiosos dos dados de algumas coleções estatísticas será fornecer aos pesquisadores acesso a microdados confidenciais sob condições controladas para fins específicos. Não apontam que eles devem ser divulgados publicamente (ONU, 2007).

O tratamento deste tipo de risco, **de reidentificação de titulares de dados pessoais**

em bases de dados, já reconhecido e amplamente divulgado na literatura técnica, ainda não se encontra completamente resolvido, nem possui uma estratégia comum e amplamente aceita/adotada. A pesquisa e o desenvolvimento de estratégias para endereçar soluções ao problema conformou-se em um dos objetos de estudo de toda uma linha de pesquisa e desenvolvimento denominada “Controle de Divulgação Estatística”, a qual tem um histórico bem mais longo do que o recente interesse geral pela matéria¹¹.

De maneira sintética, o tratamento dos arquivos de microdados que serão divulgados publicamente (*public use files* – Puf, or *public microdata*) pode incluir técnicas para a agregação de dados para níveis menos detalhados, generalização de categorias de variáveis, supressão de informações pessoais e que possibilitem a identificação de pessoas, divulgação de bases de dados amostrais, adoção de metodologia de tratamento por privacidade diferencial, esse último ainda carecendo de uma aplicação de consenso. Entre outras ações de controle de divulgação estatística recomendados, está a adoção de acesso controlado aos microdados para finalidades específicas e congruentes com a finalidade que ensejou o seu tratamento inicial.

Seguindo-se essas orientações técnicas, assim como o princípio da finalidade do tratamento de dados pessoais, entre outros princípios igualmente relevantes, presentes tanto na LAI, quanto na LGPD, o Inep estruturou um novo modelo de arquivos de microdados públicos (agregados por escolas para o Censo Escolar da Educação Básica e por curso para o Censo da Educação Superior). Um impacto conhecido dessa abordagem é a redução do volume de informação disponível por meio do produto.

Além disso, desde 2014 o Inep disponibilizou e vem aprimorando o canal de atendimento do Serviço de Acesso aos Dados Protegidos do Inep — SEDAP. Importante notar que a necessidade de ampliação dos canais de acesso para pesquisadores já era observada e endereçada muito antes da alteração dos arquivos de microdados públicos, portanto, mesmo em seu formato anterior os microdados não atendiam parte da necessidade de acesso aos dados de pesquisa pela comunidade científica.

Por meio desse serviço, é possível o desenvolvimento de estudos amplos e detalhados, considerando tendências, padrões e trajetórias educacionais que podem ser traçados a partir de evidências apuradas pela Autarquia, ou em correlação com informações de outras fontes. Com a alteração dos arquivos públicos de microdados, o Inep segue trabalhando para oferecer de forma ativa outras informações que sofreram impacto mais

¹¹ Controle de divulgação estatística é uma área de pesquisa que aborda métodos e técnicas aplicadas sobre uma determinada base de dados de pesquisa, a ser divulgada, para se avaliar e garantir que os produtos de divulgação sejam ajustados para proteger a confidencialidade dos titulares de dados da pesquisa.

direto da intervenção, como o desenvolvimento de painéis dinâmicos e estruturação de consultas em cubos de dados, assim como desenvolvendo estratégia para tornar o acesso ao SEDAP mais fácil e de menor custo.

Apenas como recurso de síntese visual, em relação ao risco de reidentificação dos titulares de dados pessoais nos microdados públicos dos Censos da Educação, que no formato antigo, e considerando os achados da pesquisa da UFMG e o fatos noticiados, foram classificados, tanto em relação à probabilidade quanto ao impacto, em nível elevado; a nova abordagem adotada possibilitou, no entanto, uma redução do risco identificado.

Risco	Medida(s)	Efeito sobre o Risco	Risco Residual		Medida(s) Aprovada(s)
			P	I	
Reidentificação do titular de dados pessoais nos arquivos públicos de microdados divulgados no site do Inep.	1. Alteração da estrutura dos arquivos.	Reduzir	Média	Médio	Sim
	2. Acesso controlado por meio do Sedap.		Baixa	Baixo	Sim

Entretanto, o Inep segue estudando e desenvolvendo estratégias de otimização das medidas adotadas, pois já há referências e evidências de que especialmente em relação à disponibilização dos arquivos públicos de microdados uma abordagem mais sistemática é necessária para reduzir ainda mais o risco residual, especial em relação à probabilidade de ocorrência do evento, mantendo e até ampliando a sua utilidade. Também há espaço para o desenvolvimento de novas medidas, novos produtos e canais de atendimento, que podem contribuir para aumentar a utilidade dos produtos e serviços de disseminação estatística sem comprometer a privacidade das pessoas.

Por fim, também uma avaliação da conjuntura enfrentada recentemente corrobora uma avaliação técnica, prévia, e reforça a necessidade de o Instituto melhorar a sua estratégia de comunicação com a sociedade e de maneira específica com os usuários das informações e dados produzidos, a fim de alcançar melhor sustentação e eficácia para o enfrentamento de questões relevantes quanto à capacidade de cumprimento de suas atribuições legais.

Considerações Finais

Este documento foi elaborado para atender à determinação da ANPD que solicita

ao Inep elaborar o Relatório de Impacto à Proteção de Dados para fins adequação da divulgação dos microdados do Censo Escolar à LGPD. Em linhas gerais, relaciona e demonstra como os dados pessoais são coletados, tratados e usados pelo Instituto para a consecução de realização e divulgação dos resultados das pesquisas estatísticas. Além disso, apresenta as fundamentações técnicas e legais para o tratamento de dados pessoais realizado. Contudo, em relação à análise e às medidas adotadas para o tratamento dos riscos que possam afetar as liberdades civis e os direitos fundamentais dos titulares desses dados, além-se aquele diretamente relacionado à divulgação de arquivos públicos dos microdados, o risco de identificação dos titulares nos arquivos disponibilizados.

Nesse sentido, cumpriu o propósito de apresentar informações que denotam o estágio atual de conformidade do Inep, especificamente das ações da Diretoria de Estatísticas Educacionais, à LGPD. A sua elaboração evidenciou uma oportunidade de adensamento desse instrumento para subsidiar a análise da instituição em relação ao desenvolvimento de novos produtos informacionais, à extensão do tratamento de dados pessoais pelas pesquisas, e à implementação de processos periódicos de revisão.

Assim, este Relatório será revisto e atualizado oportunamente para cobrir outros riscos e medidas observadas ao longo de todo o processo de realização das pesquisas, não apenas na fase de disseminação, ou quando o Instituto implementar qualquer tipo de mudança que afete o tratamento dos dados pessoais, em especial em decorrência do dinamismo das transformações nos cenários tecnológico, normativo, político e institucional.

8 – APROVAÇÃO

RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE IMPACTO
FÁBIO PEREIRA BRAVIN Matrícula/SIAPE: 1449593-7
LUANA BERGMANN SOARES Matrícula/SIAPE: 1762307
NARA NÚBIA VIEIRA Matrícula/SIAPE: 2052294
SANDRA CORRÊA MOTA Matrícula/SIAPE: 169108-6

AUTORIDADE REPRESENTANTE DO OPERADOR
CÉLIA CRISTINA DE SOUZA GEDEON ARAÚJO DIRETORA DA DEED SUBSTITUTA E ROBERTO SANTOS MENDES DIRETOR DA DTDIE SUBSTITUTO
ENCARREGADO
AGGE
AUTORIDADE REPRESENTANTE DO CONTROLADOR
PRESIDENTE